



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000721509

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0002470-12.2015.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante WILLIAN CÉSAR GREGUI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento deve a participação dos Exmo. Desembargadores RICARDO TUCUNDUVA (Presidente) e ZORZI ROCHA.

São Paulo, 13 de setembro de 2018

Marco Antonio Marques da Silva

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Apelação Criminal sem Revisão nº 0002470-12.2015.8.26.0185

6ª Câmara Criminal

Apelante: WILLIAN CÉSAR GREGUI

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA

Voto nº 29508

*LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE
DOLO – INADMISSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL E
DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS
AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.*

Willian César Gregui, qualificado nos autos, foi processado e ao final condenado por sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Heitor Katsumi Miura, no processo nº 0002470-12.2015.8.26.0185, que tramitou pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Estrela D'Oeste – SP, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial

semiaberto, por violar o disposto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Inconformado, pleiteia a absolvição, alegando ausência de dolo. Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Processado e contra-arrazado o recurso, manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.

É o relatório.

O apelante foi processado e condenado por infração ao artigo 129, § 9º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de setembro de 2015, por volta das 21:00 horas, na Chácara Ariane, zona rural, cidade de São João das Duas Pontes, comarca de Estrela D'Oeste — SP, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Máisa Maira Conceição Cícero, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Consta que o réu e a vítima convivem em união estável há aproximadamente 04 (quatro) anos e possuem um filho em comum com 09 (nove) meses de idade.

Na data dos fatos, a ofendida e o acusado participavam de uma festa, momento em que, sem motivo algum, Willian desferiu um soco na boca de Maísa; na sequência, ele atingiu o mesmo local com um copo de alumínio que portava em suas mãos. A vítima, tentando se defender com as mãos, colocou-as sobre o rosto do réu, que acabou mordendo seu dedo indicador da mão direita, lesionando-a.

Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1º Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório e todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 252¹, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

¹ RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 06/07), laudo de exame de corpo de delito (págs. 14/16), além dos demais elementos acostados aos autos.

A autoria também é incontroversa.

Ressalto que o interrogatório e os depoimentos foram realizados por meio de sistema audiovisual, nos termos do artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei nº 11.709/08), cuja mídia foi enviada fisicamente a este Relator.

Na polícia, Willian negou a imputação, dizendo que participava de uma festa com os colegas de trabalho de Maísa, oportunidade em que todos ingeriram bebida alcoólica; naquele dia, desentendeu-se com a vítima, empurrando seu braço. Sem que tivesse intenção, o copo que ela segurava atingiu seu rosto, ferindo sua boca (págs. 32/33). Em juízo, embora citado e intimado, não compareceu para ser interrogado, sendo decretada sua revelia (pág. 139).

A ofendida Maísa Maira Conceição Cícero, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou as agressões narradas na denúncia. No dia dos fatos, jogava o lixo fora, quando o acusado, sem qualquer motivo, passou a lhe desferir tapas e socos que lesionaram sua boca; ao tentar empurrá-lo para interromper as agressões, Willian mordeu a mão da declarante, que fugiu para o banheiro.

Valdelina Conceição Cícero narrou que, apesar de não ter presenciado as agressões, pois já tinha ido embora da festa, ficou sabendo que o réu, que estava embriagado, lesionou a boca da ofendida com um copo.

Amanda dos Santos Carvalho informou que viu Maísa com o rosto sangrando, falando que Willian lhe agredira com um soco; a vítima correu para o banheiro, sendo perseguida pelo acusado, que tentou arrombar a porta, mas foi contido por outras pessoas.

O policial Edson Rodrigo de Almeida Pondian foi acionado para atender uma

ocorrência de agressão numa festa de confraternização. Lá chegando, a ofendida contou que fora agredida pelo marido e apresentava lesões; o réu já tinha deixado o local.

Assim, o quadro probatório formado é sólido e indica com segurança a responsabilidade de Willian pelo crime de lesão corporal de natureza leve, em especial pelas declarações da vítima e das testemunhas, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito. Com efeito, sua conduta se coaduna com a figura típica prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

De modo contrário, a Defesa restou frágil e sem suporte nos autos, restando claras as agressões cometidas pelo acusado contra a ofendida, fato que afasta a tese de ausência de dolo.

Em que pese o reclamo defensivo, não há como acolher o pleito para desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 3688/41. Nessa infração penal, o autor emprega violência sem causar lesões corporais na vítima.

O depoimento da ofendida é firme e substancial, tendo o laudo pericial atestado a existência de hematoma em lábio superior e escoriação no 2º dedo da mão direita (pág. 15).

No caso em análise, restou comprovado que Willian agrediu fisicamente Maísa, provocando-lhe lesões de natureza leve, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Dessa forma, a conduta praticada pelo apelante se coaduna com a figura típica prevista no § 9º, do artigo 129, do Código Penal e a condenação era mesmo devida, afastando-se a pleiteada desclassificação.

A pena foi corretamente fixada, seguindo as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, acima do mínimo legal, em razão da conduta social reprovável do réu e dos maus antecedentes, não comportando alteração (06 meses de detenção).

Adequado também o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do

Código Penal, lembrando que Willian ostenta maus antecedentes. Assim, é a medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Igualmente acertada e justificada a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com violência à pessoa (artigo 44, inciso I, do Estatuto Repressivo), bem como por expressa previsão da Lei nº 11.340/06, motivos que impedem a concessão dessa benesse.

Em conclusão, a condenação de Willian César Gregui, nos termos da decisão objeto desta apelação, foi a solução lógica e judiciosa, nada havendo a alterar.

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

MARCO ANTONIO Marques da Silva
Relator